

Nr. 21 Kabinettsitzung vom 26. Januar 1937, 16.15 Uhr

R 43 I/1476, Bl. 254–258¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Posse, Krohn, Ohnesorge, Koenigs, Backe, Willikens, Milch, Zschintzsch, Körner; v. Keudell; MR Berndt, Röhrecke, v. Stutterheim, Willuhn; Protokoll: MR Killy (P. 1, 2), MD Wienstein (P. 3–7).

Beginn: 16:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES DEUTSCHEN BEAMTENGESETZES.
2. ENTWURF EINER REICHSDIENSTSTRAFORDNUNG.
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER GROSS-HAMBURG UND ANDERE GEBIETS-BREINIGUNGEN.
4. ENTWURF EINES DEM REICHSTAG VORZULEGENDEN GESETZES ÜBER DIE REICHSGESETZGEBUNG.
5. ENTWURF EINES AKTIENGESETZES.
6. Außerhalb der Tagesordnung: BEHANDLUNG DES ENTWURFS EINES STRAFGESETZBUCHS.
7. MITTEILUNG DES FÜHRERS UND REICHSKANZLERS.

1. ENTWURF EINES DEUTSCHEN BEAMTENGESETZES.

Der Reichsminister des Innern wies einleitend darauf hin, daß es in der Zeit vor 1933 trotz jahrelanger Bemühungen nicht gelungen sei, ein einheitliches Beamtenrecht zu schaffen². Der nunmehr vorgelegte Entwurf³ sei das Ergebnis eingehender Beratungen. Das Gesetz schaffe nunmehr einheitliches Beamtenrecht für das gesamte Reichsgebiet an Stelle der bisher bestehenden 17 Sonderregelungen. Der Entwurf sei eine wesentliche Voraussetzung für das Fortschreiten der Reichsreform. Er baue auf den bewährten Grundsätzen bester Beamtentradition auf und bringe vor allem den Treuegedanken zum Führer als dem Staatsoberhaupt wieder zur Geltung.

¹ Aufstellung der Tagesordnung s. R 43 I/1323, Bl. 251–256; unten FV 30*–36*.

² Vgl. bereits die Begründung zur ersten KabVorl. vom 14. 6. 1935: ARH II/2, Nr. 172.

³ KabVorl. des RIM vom 15. 1. 1937: R 43 I/1476, Bl. 281–296; mit am 30. 1. 1937 nachgereichter Begründung: R 43 II/420a, Bl. 77–94, 110–115; R 1501/5550, Bl. 31–64, 77–87. Zum Inhalt s. MÜHL-BENNINGHAUS, Beamtentum, S. 160–169, zu den nachfolgend behandelten Punkten: oben Dok. Nr. 4.

Der Reichsminister des Innern gab alsdann einen Überblick über die Einteilung, den Aufbau und den wesentlichen Inhalt des Entwurfs. Dabei wies er insbesondere auf den § 42 des dem Kabinetts vorliegenden letzten Entwurfs hin⁴ und bat, in § 42 Abs. 2 Satz 2 im 2. Halbsatz hinter „oder“ das Wort „gleichzeitig“ und hinter dem Wort „Reichskanzler“ die Worte „und der Obersten Reichsbehörde“ zu streichen. Demnach solle der veränderte Halbsatz nunmehr lauten: „...; will er seine Beobachtungen nicht auf dem Dienstwege vorbringen, so darf er sie nur seiner Obersten Reichsbehörde unmittelbar oder dem Führer und Reichskanzler melden.“ Der Reichsminister des Innern wies ferner darauf hin, daß die ursprünglich im Entwurf in den §§ 129 ff. vorhanden gewesenen Bestimmungen über die Kürzung des Einkommens von Wartestands- und Ruhestandsbeamten, die außerdem ein anderes Arbeitseinkommen beziehen, fortgefallen seien. Diese Bestimmungen seien seinerzeit im Wege der Notverordnung über die Beamtenschaft aus Gründen verhängt worden, die jetzt keineswegs mehr aufrechterhalten werden könnten⁵. Es sei grundsätzlich daran festzuhalten, daß das Ruhegehalt des Beamten einen zurückgelegten Teil seines Dienst Einkommens darstelle. Zudem stünde die durch die Anrechnungsbestimmungen verursachte Verwaltungsarbeit auch nicht entfernt in einem vernünftigen Verhältnis zu der finanziellen Bedeutung der Angelegenheit⁶.

Schließlich bat der Reichsminister des Innern um Annahme des Entwurfs in seiner vorliegenden Fassung.

Der *Reichsminister der Justiz* bemerkte zu § 42 Abs. 2 Satz 3 des Entwurfs, daß es ihm fraglich erscheine, ob es angebracht oder notwendig sei, daß für die Beamten der Wehrmacht bei der Anbringung der in Satz 2 bezeichneten Meldungen ein anderer Weg vorgesehen sei als für die gesamte übrige Beamtenschaft. Ihm wolle es zweckmäßig erscheinen, daß für die gesamte Beamtenschaft ein einheitliches Verfahren zur Geltung gebracht werde.

Der *Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht* bemerkte hierzu, daß sich diese Sonderregelung aus der besonderen Stellung der uniformtragenden Wehrmacht-Beamtenschaft ergebe, deren Aufgaben eng mit denjenigen der Wehrmacht verschränkt seien, und bat, es bei der Fassung des Entwurfs zu belassen.

Nach grundsätzlichen Ausführungen des *Führers und Reichskanzlers* hierzu⁷ stellte der *Reichsminister des Innern* fest, daß danach der Satz 3 des Absatzes 2 in § 42 zu streichen sei.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf unter Berücksichtigung der in § 42 vorgenommenen Änderungen in der anliegenden Fassung zu⁸.

⁴ Zit. bei Dok. Nr. 4 Anm. 13. In der Begründung dazu hieß es: Der Beamte habe sich, auch wenn er dienstl. Vorgänge zu beobachten glaube, die der NSDAP schaden könnten, „nicht an Parteistellen mit seinen Wahrnehmungen zu wenden. Sein Verhalten in solcher Lage ist ihm durch § 42 Abs. 2 vorgeschrieben. Da es sich um dienstliche Vorgänge handelt, sind in erster Linie seine Dienstvorgesetzten zu ihrer Beurteilung befugt. Sie müssen, wenn es erforderlich ist, für Abhilfe sorgen. Insoweit ist also die Pflicht des Beamten zur Amtsverschwiegenheit erweitert. Gibt der Beamte von solchen Vorgängen anderen als den in § 42 Abs. 2 bezeichneten Stellen Kenntnis, so vergeht er sich gegen die ihm obliegende Pflicht zum Gehorsam und zur Amtsverschwiegenheit und macht sich dienstlich strafbar.“

⁵ Die sog. PensionsÄndVO war Bestandteil der 3. VO des RPräs. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung polit. Ausschreitungen vom 6. 10. 1931, 3. T. Kap. V, Abschn. II §§ 1–16 (RGL. I S. 537, 549); s. ARW, Kab Brüning I/II, II Nrr. 468 Anm. 3, 485 Anm. 11, 493, 505 P. 2, 508.

⁶ Die Ersparnisse hätten nur rd. 4 Mio RM betragen; s. ARH III, Nr. 8 Ziff. 6e.

⁷ Vgl. unten Dok.-Anh. a.

⁸ DBG vom 26. 1. 1937 (RGL. I S. 39). Text des Rundfunkvortrags von RIM Frick am 27. 1. nach DNB: R 43 II/418, Bl. 20–22; R 1501–PA/1127, Bl. 275–282. Gesetzesbegründung abgedr. in: DRA Nr. 22 vom 28. 1. 1937. Mit Schreiben an Frick vom 5. 4. 1937 rügte Heß insbes. die von der Presse allgem. zitierte Motivierung des § 42 (o. Anm. 4): „Diese Begründung hat weiten Kreisen der Partei und der Bevölkerung Anlaß zu Erörterungen und Anfragen gegeben, da sie in einer Weise abgefaßt ist, als ob es sich hier um einen Triumph des Staates über die Partei handle.“ Der RIM stellte indes richtig, daß dieser Wortlaut dem StDF mehrfach bekanntgegeben und von ihm nicht beanstandet worden sei; R 1501–PA/1127, Bl. 356, 360. Zur Umsetzung des § 42 s. Dok. Nrr. 117 und 122, zur Anwendung des § 7 (4) – Parteigerichtsverfahren: Dok. Nr. 208. Aktenmaterial zur Vorbereitung von Durchführungsvorschriften zum DBG und der DVO vom 29. 6. 1937 (RGL. I S. 669) in: R43 II/420a. Bl. 117–201; R 1501/5550, Bl. 211–263, 669 ff.; generell: MOMMSEN, Beamtentum, S. 102 ff.; MÜHL-BENNINGHAUS, 174–185.

2. ENTWURF EINER REICHSDIENSTSTRAFORDNUNG.

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt der Reichsdienststrafordnung im wesentlichen vor und begründete ihn⁹. Dabei wies er insbesondere darauf hin, daß auch auf diesem Gebiet durch die Reichsdienststrafordnung nunmehr die bisher bestehende Buntscheckigkeit der Disziplinarbestimmungen beseitigt werde. Er wies insbesondere darauf hin, daß das neue Dienststrafrecht die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Verfahrens vorsehe und daß die Möglichkeit auch für solche Urteile bestehe, die nach dem bisherigen Beamtenrecht erlassen und nach dem 1. Januar 1930 rechtskräftig geworden seien. In diesem Zusammenhang bedauerte der Reichsminister des Innern, daß es nicht möglich sei, auf Grund der neuen Bestimmungen das seinerzeit gegen den Vorkämpfer deutscher Kolonialmacht Karl Peters erlassene Dienststrafurteil zu beseitigen¹⁰. Die Beseitigung dieses Urteils, das auch heute noch politisch dazu benutzt werde, um Deutschland kolonialrechtlich zu diskriminieren, sei nach seiner Auffassung eine Ehrenpflicht. Er möchte den Wunsch aussprechen, daß der Führer und Reichskanzler kraft der ihm als Staatsoberhaupt zustehenden souveränen Befugnisse dieses Urteil zu gegebener Zeit vernichten werde¹¹.

Der Reichsminister des Innern bat im übrigen, dem Entwurf zuzustimmen.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹².

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER GROSS-HAMBURG UND ANDERE GEBIETS-BREINIGUNGEN.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* trug den Inhalt des Entwurfs eines Gesetzes über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen vor¹³. Er betonte u. a. den Fortschritt, den der Gesetzentwurf auf dem Gebiete der Reichsreform bedeute, wenn auch Länder wie Braunschweig, Anhalt, Schaumburg-Lippe und Lippe durch den Entwurf nicht beseitigt würden, sondern noch erhalten blieben¹⁴.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁵.

⁹ KabVorl. des RIM vom 15. 1. 1937: R 43 I/1476, Bl. 271–280; R 43 II/444, Bl. 259–269, 273–277 (Begründung); R 1501–PA/2389, unfol. Zu Entstehung und Inhalt der RDStO s. ARH II/1, Nr. 11; ARH III, Nrr. 1, 16; MÜHL-BENNINGHAUS S. 169–174.

¹⁰ Carl Peters (1856–1918): dt. Kolonialpionier, 1891 interimistisch erster „Kaiserl. Reichskommissar in Deutsch Ostafrika“, ab 1893 zeitweise im AA beschäftigt; 1896 auf Wartegeld gesetzt, weil er eine neue, dem Gouverneur untergeordnete koloniale Verwendung ablehnte. Nach Vorwürfen im Reichstag 1896 wegen grausamer Amtsführung (willkür. Hinrichtung seiner eingeborenen Konkubine und eines Dieners während einer Expedition) durch Disziplinarurteil vom 15. 11. 1897 vom Dienst entlassen; 1905 Wiederverleihung seiner Titel durch kaiserl. Gnadenakt, 1914 teilweise Wiedergewährung der Pensionsansprüche. K. BRUNS in: NDB XX, S. 239 f.

¹¹ Hitler hob das Dienststrafurteil gegen Peters durch Gnadenerlaß noch 1937 auf und gewährte seiner Witwe, der eine Pension versagt geblieben war, rückwirkend zum 1. 1. 1937 die gesetzl. Versorgung und als Ersatz für das bisher entgangene Witwengeld eine Pauschalvergütung von 50 000 RM; s. R 43 II/443, Bl. 103–116.

¹² RDStO vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 71). Gesetzesbegründung abgedr. In DRA Nr. 22 vom 28. 1. 1937. Aktenmaterial zur Vorbereitung und Umsetzung der DVO vom 29. 6. 1937 (RGBl. I S. 690) in: R 43 II/444a; R 1501/5550, Bl. 669 ff.; R 1501–PA/2389; vgl. MÜHL-BENNINGHAUS S. 175, 181.

¹³ Vertraul. KabVorl. des RIM vom 17. 1. 1937: R 43 I/1476, Bl. 261–270; R 43 II/494, Bl. 156–165. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 11; zu letzten Änderungswünschen des REM, RErzM und RAM, denen der RIM im Verwaltungsweg nachkommen wollte: R 43 II/494, Bl. 166–173.

¹⁴ Zur ursprüngl. Absicht des RIM, auch diese „Kleinstländer“ mittels eines „Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung“ zu beseitigen, s. ARH III, Nr. 205, bes. Anm. 1, 12.

¹⁵ Gesetz vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 91). Aktenmaterial zu seiner Durchführung, insbes. zur Rechtsangleichung in den neu zugeordneten Gebietsteilen, s. R 43 II/494, Bl. 177–205; R 43 II/1346a, Bl. 6–17; R 1501/385; R 2/11383 und 11386; R 3901/20825, Bl. 2–166; R 5101/23508. Sammlung der Inlandsprelle zum Groß-Hamburg-Gesetz, namentlich zu den Folgen für die Länderfinanzen: R 2501/1683.

4. ENTWURF EINES DEM REICHSTAG VORZULEGENDEN GESETZES ÜBER DIE REICHSGESETZGEBUNG.

Der *Reichs- und Preußische Minister des Innern* trug den Inhalt eines Entwurfs eines dem Reichstag vorzulegenden Gesetzes über die Reichsgesetzgebung vor¹⁶.

Der *Führer und Reichskanzler* führte aus, es sei ihm jetzt doch zweifelhaft geworden, ob es im gegebenen Augenblick richtig sei, ein derartiges Gesetz zu verabschieden. Aus psychologischen Gründen, besonders mit Rücksicht auf das Ausland, neige er nunmehr dazu, der Verlängerung des Ermächtigungsgesetzes vom März 1934¹⁷ den Vorzug zu geben.

Erst dann, wenn ein neues Staatsgrundgesetz geschaffen werde, das möglichst kurz zu gestalten sei und von den Kindern schon in der Schule gelernt werden müsse, werde es zweckmäßig sein, zugleich auch das gesamte Verfahren der Reichsgesetzgebung neu zu regeln.

Das *Reichskabinett* schloß sich dieser Auffassung an¹⁸.

5. ENTWURF EINES AKTIENGESETZES.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des Entwurfs eines Aktiengesetzes vor¹⁹.

Auf Vortrag des *Reichsministers der Justiz* stimmte das *Reichskabinett* besonders den Vorschriften des Entwurfs zu, nach welchen die Form der Aktiengesellschaft in Zukunft nur für große Kapitalgesellschaften, nämlich für solche mit einem Grundkapital von über ½ Million Reichsmark in Frage kommt und für die bestehenden Aktiengesellschaften die Mindestgrenze von 1 00 000 Reichsmark festgesetzt wird. Ferner nahm das *Reichskabinett* auf Vortrag des *Reichsministers der Justiz* besonders die Vorschrift an, daß die Tantiemen in angemessenem Verhältnis zu den freiwilligen sozialen Leistungen der Gesellschaft stehen sollen. Endlich billigte das *Reichskabinett* ausdrücklich die Vorschrift des § 86, wonach die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder nach der Höhe des Grundkapitals gestaffelt wird.

Im übrigen stimmte das *Reichskabinett* dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu²⁰. Die Frage des *Reichsministers der Justiz*, ob in dem Gesetz bisher übliche Fremdwörter wie z. B. Bilanz durch deutsche Ausdrücke zu ersetzen seien, hatte der *Führer und Reichskanzler* ausdrücklich verneint, da es sich hier um Wörter handele, die deutsches Sprachgut geworden seien²¹.

¹⁶ KabVorl. des RIM vom 23. 1. 1937 mit der durch Lammers am 26. 1. veranlaßten Umformulierung des Art. 1 (1): Dok. Nr. 18; R 43 I/1476, Bl. 259 f.; R 43 II/493a, Bl. 42. Vgl. HUBERT, Uniformierter Reichstag, S. 138–141; REBENTISCH, Führerstaat, S. 45 f.

¹⁷ Richtig: 1933; s. Dok. Nr. 9 Anm. 1. Zu Hitlers Ausführungen vgl. im übrigen auch unten Dok.-Anh. a.

¹⁸ Der Reichstag verlängerte daraufhin in seiner Sitzung am 30. 1. 1937 (VERHANDLUNGEN DES REICHSTAGS, III. Wahlperiode 1936, Bd. 459 S. 1–19) durch das Gesetz zur Verlängerung des Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich (RGBl. I S. 105) die Geltungsdauer des Ermächtigungsgesetzes bis zum 1. 4. 1941, noch vor Ablauf dieser Frist durch analoges Gesetz vom 30. 1. 1939 (RGBl. I S. 95) dann bis 10. 5. 1943, schließlich Hitler selbst durch den Erlaß des Führers über die Regierungsgesetzgebung vom 10. 5. 1943 (RGBl. I S. 295) auf unbestimmte Zeit. Die dort angedeutete Absicht: „Ich behalte mir vor, eine Bestätigung dieser Befugnisse der Reichsregierung durch den Großdeutschen Reichstag herbeizuführen“, blieb unausgeführt. Näheres s. R 43 II/493a, Bl. 45–75. Druck der Gesetze von 1937 und 1939: OSTENDORF, Dokumentation, S. 34.

¹⁹ KabVorl. des RJuM vom 12. 1. 1937: R 43 II/302a, unfol.; R 22/542, Bl. 527 ff. Zu den nachfolg. referierten Gesetzesbestimmungen s. Dok. Nr. 8.

²⁰ Das AktienG und das EinführungsG wurden beide von Hitler am 30. 1. 1937 ausgefertigt (RGBl. I S. 107, 166); unten FV 42*. Die umfangreiche Begründung abgedr. in: DRA Nr. 28/1937. Vgl. auch die Erläuterungen durch Referenten des RJuM in: DJ 1937, S. 182–197. Unmittelbar vor Inkrafttreten des AktienG am 1. Oktober 1937 erließ der RJuM eine 1. DVO vom 29. 9. 1937 (RGBl. I S. 1026, 1140): zu ihrer Vorbereitung s. R 3001/10230, Bl. 23–29, 164–181, 249–263. Am 19. 11. 1937 bereits folgte die 2. DVO (RGBl. I S. 1300), die das Versicherungsaufsichtsrecht in Einklang mit den neuen Vorschriften des AktienG brachte; Abstimmung aufgr. eines Erstentw. des RWiM s. R 3001/10230, Bl. 333–340; R 3001/10231, Bl. 27–41, 95 ff. Die 3. DVO erging am 21. 12. 1938 (RGBl. I S. 1839); hierzu s. R 3001/10232, Bl. 67 ff., 104–106, 165 ff. sowie DJ 1939, S. 119–122. In den genannten Akten auch Schriftwechsel zu Einzelfragen des neuen Aktienrechts, u. a. über die namentlich vom RMVP geforderte, vom RJuM bis Kriegsausbruch aber beharrlich abgelehnte Abschaffung des § 144 AktienG, welcher die Publizität der vollständ. Jahresabschlüsse (nicht nur gekürzter oder verschleierter Fassungen) vorschrieb.

²¹ Diese Frage hatte RM Hans Frank in seiner krit. Stellungnahme zum AktienG vom 23. 1. 1937 aufgeworfen (R 43 II/302a; R 22/532, Bl. 33–42), die neben anderen, unberücksichtigt bleibenden Änderungswünschen auch ausführte: „Zur Terminologie

6. Außerhalb der Tagesordnung: BEHANDLUNG DES ENTWURFS EINES STRAFGESETZBUCHS.

Der *Reichsminister der Justiz* äußerte die Bitte, der Entwurf des Strafgesetzbuchs²² möge möglichst bald verabschiedet werden. Er werde sich seinerseits bemühen, alles zu tun, was zur Erreichung dieses Zwecks möglich sei. Außerordentlich mißlich sei es jedoch, einzelne Vorschriften des Entwurfs vorwegzunehmen und gesondert in Kraft zu setzen.

Der *Reichs- und Preußische Minister für die kirchlichen Angelegenheiten* führte aus, es bestehe ein dringendes Bedürfnis für eine Strafvorschrift ungefähr folgenden Inhalts:

„Wer wahre [sic] Tatsachen im Auslande verbreitet, die geeignet sind, das Ansehen des Deutschen Reichs oder der Reichsregierung herabzusetzen, wird ... bestraft.“

Der *Reichsminister der Justiz* erwiderte, auch eine derartige Vorschrift gehöre in das Strafgesetzbuch. Es bestand *Einverständnis* darüber, daß der Entwurf des Strafgesetzbuchs möglichst bald verabschiedet werden soll, und zwar nach vorangegangener Beratung der einzelnen Abschnitte durch das Reichskabinett²³.

7. MITTEILUNG DES FÜHRERS UND REICHSKANZLERS.

Der *Führer und Reichskanzler* teilte mit, er habe von einem Gerichtsurteil erfahren, wonach ein Mädchen, das unehelich geboren und sich geweigert habe, den Vater des Kindes anzugeben, mit Haft bestraft worden sei²⁴. Eine derartige Strafe sei nach dem Volksempfinden völlig untragbar.

Der *Reichsminister der Justiz* erklärte, er wolle der Sache nachgehen.

R 1501/5564, S. 115–119 Vermerk des RIM Frick²⁵

[Ausführungen zu (1) §42 DBG, (2) Gesetzentwurf über die Reichsgesetzgebung, (3) Beibehaltung eingebürgerter Fremdwörter, (4) Zeugnisverweigerungsrecht unehelicher Mütter]

In der heutigen Kabinettsitzung machte der Führer aus Anlaß der von uns vorgelegten Gesetze folgende besonders interessante Ausführungen:

Zu § 42 des BeamtenGesetzentwurfs²⁶ legte er persönlich die Notwendigkeit dar, daß der Beamte sich in besonderen, den Bestand des nationalsozialistischen Staates berührenden Angelegenheiten auch unmittelbar an das Staatsoberhaupt wenden könne, und zwar auch ohne gleichzeitige Benachrichtigung seines Ressortchefs. Es handle sich dabei manchmal um Dinge, die in ihrer Tragweite im Instanzenzug nicht beurteilt werden könnten und die schon deshalb oft von einzelnen Behördeninstanzen abgelenkt würden. Manchmal aber könne es sich auch um die schwersten Dinge,

des Entwurfs ist zu bemerken, daß in bezug auf Sprachreinigung des Guten zuviel geschehen ist. Das Wort Bilanz, das seit Jahrhunderten in der deutschen kaufmännischen Sprache ebenso wie in fast allen anderen Sprachen heimisch ist, ist durch ‚Jahresabgleich‘ ersetzt worden. Daneben findet sich die Bezeichnung ‚Jahresabschluß‘, worunter der Gesetzgeber die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung zusammen verstanden haben will. ‚Aktiva‘ ist durch Vermögen, ‚Passiva‘ durch Schulden ersetzt, obwohl nach dem Entwurfe wie nach der Praxis unter ‚Passiva‘ ja nicht nur die Schulden, sondern auch das Aktienkapital und die Rücklagen zu verstehen sind. Bei der Durcharbeitung des Entwurfes war es tatsächlich selbst für den Sachkundigen nötig, sich die alten Ausdrücke mit der neuen Übersetzung nebeneinanderzustellen, um die gesetzlichen Bestimmungen verstehen zu können. In der Praxis wird an den alten Bezeichnungen festgehalten werden; die abweichende gesetzliche Ausdrucksweise wird daher nur Verwirrung schaffen. Der Handel ist international; Deutschland hat ein Interesse daran, daß die deutschen Bilanzen auch ohne allzu eingehende Kenntnisse der deutschen Sprache im Ausland verstanden werden können. Ich erachte es deshalb für zweckmäßig, die nunmehr seit Jahrhunderten im kaufmännischen Leben üblichen alten Bezeichnungen zu belassen.“ Das Schreiben hatte Lammers Hitler am 26. 1., unmittelbar vor der Kabinettsitzung, vorgelesen; s. Anhang, FV 34*. Die gegenläufigen Bemühungen des „Treibbunds für dt. Sprache und Schrift“ sowie verschiedene Erlasse des RIM zur Ausmerzung von Fremdwörtern in der Amtssprache dokumentiert in: R 43 I/787; R 43 II/952. Zur Auffassung Hitlers vgl. auch unten Dok.-Anh. a.

²² KabVorl. eines „Dt. Strafgesetzbuchs“ vom 2. 12. 1936; Näheres s. ARH III, Nr. 194 P. 2.

²³ Fortgang der Beratungen s. Dok. Nr. 52 P. 1. Vgl. auch Dok. Nr. 22.

²⁴ Hierzu unten Dok.-Anh. a.

²⁵ Ungezeichnet; gleichfalls ungez. Durchschlag in R 1501/5550, Bl. 65–69.

²⁶ Oben P. 1, bes. zu Anm. 7.

z. B. Landesverrat handeln, bei denen sich der Verdacht sogar gegen die Vorgesetzten richte. In diesen Fällen müsse das Staatsoberhaupt unmittelbar angegangen werden, und zwar auch äußerlich in einer Form, die die Gewähr dafür biete, daß ein Mißbrauch ausgeschlossen sei. Dieserhalb seien noch besondere Ausführungsbestimmungen zu erlassen²⁷.

Beim Entwurf unseres Gesetzes über die Reichsgesetzgebung²⁸ nahm der Führer dahin Stellung, daß es sich vorläufig wohl aus politischen Gründen nicht empfehlen würde, ein solches Gesetz, das den Reichstag ganz beiseite schöbe, schon jetzt zu erlassen. Richtiger wäre es nach seiner Auffassung, das alte Ermächtigungsgesetz noch einmal verlängern zu lassen auf vier Jahre, und zwar unter Aufrechterhaltung des § 4 des Neuaufbaugesetzes²⁹. Der Reichstag sei noch nicht die endgültige Instanz, die s[einer] Z[ei]t über das Staatsoberhaupt und über das künftige Staatsgrundgesetz zu entscheiden habe. Das könne nur ein besonderer Verfassungsreichstag sein, der, vom Führer ernannt, den besonderen Auftrag erhalte, diese wichtigen Staatsgrundrechtsbestimmungen auszuarbeiten (Parteienat, Reichstag). Gerade das Zustandekommen des Nachfolgers sei ein Gegenstand von besonderer Bedeutung und müsse nach allen Richtungen hin erwogen werden, damit nicht eines Tages wieder eine Art Erbmonarchie eintrete. Die kommende Verfassung, für die die Zeit noch nicht reif sei, müsse nur wenige Grundsatzbestimmungen enthalten, welche die Kinder in der Schule wie die zehn Gebote auswendig lernen müßten und die nur solche Begriffe enthielten, die keinerlei Erläuterungen bedürften, weil sie allen in Fleisch und Blut übergegangen seien. Dies Grundgesetz müßte Bestimmungen enthalten, wie der Führer zustande käme, wie die Gesetze erlassen würden usw.

Der Führer wandte sich dann u. a. auch gegen die sogenannten Sprachreiniger, die die deutsche Sprache nicht verbesserten, sondern immer nur verschlechterten³⁰. Er sei unbedingt dafür, gewisse Fremdworte, die in der deutschen Sprache heimisch geworden seien, zu erhalten, ausländische Erfindungen auch bei ihrem richtigen Namen zu nennen (Beispiel: Maximgewehr). Die deutsche Sprache sei so wohlklingend und vielseitig; es sei ihr Vorzug, daß sie für denselben Begriff oft 5–6 verschiedene Ausdrücke habe. Es sei eine Kunst, sich dieser Ausdrücke möglichst häufig zu bedienen, um den Wohlklang der Sprache hervorzuheben. Die Ämter müßten sich in dieser Beziehung weit mehr als bisher Mühe geben. Er habe diesbezüglich leider sehr schlechte Beispiele (Erlaß über die Amtstrachten im Arbeitsdienst) (?)³¹.

Schließlich wandte sich der Führer bei anderer Gelegenheit³² sehr entschieden dagegen, daß auf uneheliche Mütter ein Zwang ausgeübt würde, den Vater ihres Kindes zu nennen. Ein Hannöversches Gericht habe eine solche Mutter sogar zu Gefängnis verurteilt wegen Verstoßes gegen das Personenstandsgesetz³³. Ein solcher Unfug müsse sofort aufhören. Er wünsche keinerlei Zwangsmaßnahme oder auch nur Gewissenszwang gegen solche unehelichen Mütter, selbst wenn die Möglichkeit bestände, daß der Vater gar ein Jude sei.

[Frick]

²⁷ Hierzu s. Dok. Nrr. 117 und 122.

²⁸ Oben P. 4. Zum folg. Absatz vgl. auch die Wiedergabe der Äußerungen Hitlers in: GOEBBELS, Tagebücher I3/2, S. 346–348.

²⁹ S. Dok. Nr. 9 Anm. 2.

³⁰ Gelegentlich der Beratung des AktienG; s. oben P. 5, Anm. 21.

³¹ Fragezeichen in der Vorlage. Gemeint ist der vom RIM eingebrachte Entw. eines FüE „über die Befugnis zur Verleihung des Rechtes zum Tragen der Tracht des Reichsarbeitsdienstes“, den Lammers erst am Tag der Kabinettsitzung Hitler vorgetragen hatte; s. Anhang, FV 29*. Der Erlaß erging am 3. 6. 1937 in sprachlich überarbeiteter Form (RGL. I S. 619); s. FV 269*.

³² Oben P. 7.

³³ Näheres nicht ersichtlich. Vgl. aber Dok. Nr. 186a Anm. 38; ebd. auch zum Fortgang.

Zitierhinweis

Nr. 21 Kabinettsitzung vom 26. Januar 1937, 16.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d021>